



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

GABINETE DA PREFEITO
DECRETO Nº 018/2017, DE 31/01/2017

Dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios, casas e construções abandonadas ou desocupadas, localizadas no perímetro urbano.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – ESTADO DO PARÁ, em exercício, nos termos dos Artigos 2º, 4º, § Único, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, da Lei Municipal nº 359, de 27 de outubro de 1983, e:

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 359, de 27 de outubro de 1983 que instituiu o Código Administrativo do Município de Conceição do Araguaia – Estado do Pará;

CONSIDERANDO que a supramencionada Lei atribui ao Prefeito Municipal a obrigação de velar pela observância dos preceitos nela contidos;

CONSIDERANDO o público e notório surto de endemias como a Dengue, Zica, Chicungunha, entre outras que vêm acometendo a municipalidade;

CONSIDERANDO que todos os terrenos baldios, casas e construções abandonadas ou desocupadas devem estar limpas, capinadas e roçadas, com o intuito de prevenir os focos de mosquitos responsáveis pela transmissão das doenças adrede mencionadas;

CONSIDERANDO a necessidade de norma regulamentadora que coíba ações e omissões por parte dos proprietários e possuidores de bens imóveis que se encontram em confronto com o Código de Posturas Municipal;

DECRETA:

Art. 1º - Além daquelas decorrentes da Lei Municipal nº 359, de 27 de outubro de 1983, que instituiu o Código de Posturas Municipal, constituem obrigações dos proprietários e/ou possuidores, a qualquer título, de imóveis, casas e terrenos localizados no perímetro urbano de Conceição do Araguaia:

I - manter limpos, capinados e roçados:

- a) terrenos baldios;
- b) terrenos com construções inacabadas ou abandonadas;
- c) os quintais de residências desocupadas ou abandonadas.

II - o prazo para a execução do serviço será de 20 (vinte) dias, contado a partir da data do recebimento da notificação, sob pena de cobrança de multa e demais providências administrativas e judiciais;

III - o prazo para a interposição de recurso será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da autuação pela não realização do serviço ou da sua execução em desconformidade com as normas e posturas municipais.

Parágrafo único - Os prazos citados nos incisos II e III do Artigo 1º deste Decreto serão improrrogáveis.

Art. 2º - Havendo descumprimento do disposto no artigo 1º e seus incisos, será imposta pena de multa correspondente a 20 (vinte) VRM (Valor de referência do Município), decorrentes da Interpretação legal do Art. 21, 169 e seguintes do Código de Posturas Municipal (Lei nº 359, de 27 de outubro de 1983).

Art. 3º - Ficam a cargo, dos Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a vistoria e a autuação dos infratores desta Lei.

Art.4º - É de competência, do proprietário e do adquirente ou procurador que formalmente os represente, a atualização dos Dados Cadastrais, e de Domicílio, junto ao setor de cadastro, sempre que houver, transferência de domínio, ou mudança de endereço, sob pena de incorrer em multa conforme previsão contida nos artigos 169 e seguintes da Lei 359/1983.

Art. 5º - É de competência do Secretário Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos a análise do recurso e elaboração de parecer, encaminhando ao arquivo em caso de deferimento do recurso ou à Divisão de Dívida Ativa em caso de indeferimento.

Parágrafo único - Após esgotada a via recursal administrativa, se culminada a pena de multa, será lançada no cadastro de IPTU do contribuinte transgressor.

Art. 6º - Compete ao proprietário ou possuidor do imóvel a qualquer título, a remoção de lixo, dos entulhos e dos resíduos da limpeza do terreno, bem como zelar para que seu imóvel não seja alvo de depósito de lixo e entulhos.

Parágrafo único. Os lixos, entulhos e resíduos da limpeza previstos no artigo anterior, não poderão ser lançados nas calçadas, meio fio ou em outras propriedades, sob pena de multa nos termos da Lei Municipal nº 711/98 e sua respectiva regulamentação.

Art. 7º - Após vistoria e constatação de que o imóvel não atende ao disposto no artigo 1º e seus incisos, bem como o disposto no artigo 7º, o Agente de Fiscalização certificará o ocorrido, registrando e encaminhando ao expediente para elaboração da Notificação, visando à execução do serviço no prazo previsto no Inciso II do artigo 1º.

§ 1º - As notificações deverão ser efetivadas na pessoa do proprietário e/ou possuidor, a qualquer título, ou Procurador que formalmente os represente.

§ 2º - Na Notificação deverão constar:

I - Local, dia e hora da constatação;

II - Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos legais infringidos;

III - Indicação do (s) nome (s) do (s) notificado (s) que poderá ser a qualquer título, número do RG, CPF ou CNPJ;

IV - Menção do fato de que, caso não regularize a situação no prazo legal, será autuado e ser-lhe-á imposta a multa;

V - Assinatura e nome legível do fiscal que constatou a infração.

Art. 8º - Decorrido o prazo concedido na Notificação para execução do serviço e após vistoria e constatação de que o imóvel não atende ao disposto no artigo 1º e seus incisos e artigo 7º, o agente de fiscalização certificará o ocorrido, registrando e encaminhando o expediente para elaboração do Auto de Infração, que será enviado através de Correspondência Registrada (AR/Correios).

Art. 9º - No Auto de Infração deverão constar:

I - Local, dia e hora da constatação;

II - Descrição sumária do fato, com indicação dos dispositivos legais infringidos;

III - Indicação do (s) nome (s) do (s) autuado (s), que poderá (ão) ser o (s) proprietário (s) e/ou possuidor (es), a qualquer título número do RG, CPF ou CNPJ;

IV - Valor da multa imposta;

V - Menção do fato de que o autuado poderá recorrer no prazo de 10 (dez) dias contados da data da autuação;

VI - Assinatura e nome legível do fiscal que constatou a infração.

Art. 10 - Os imóveis cujos dados cadastrais estejam incompletos, por qualquer motivo, não permitindo a entrega por falta de endereço de correspondência, ou mesmo aqueles cujas correspondências forem devolvidas, serão notificados para o cumprimento do disposto no artigo 1º, e seus incisos, mediante 3 (três) publicações no Órgão de publicação Oficial do Município, sendo o prazo contado da data da última publicação.

Art. 11 - Qualquer Secretaria, Órgão Federal, Estadual ou Municipal, poderá solicitar à Administração Municipal, mediante requerimento, fundamentado, que solicite providências quanto à limpeza do imóvel, sempre que caracterizado como situação de risco iminente ou calamidade, de forma a preservar a segurança e a saúde da população.

Art. 12 - A interposição do recurso, de que trata o artigo 1º, Inciso III, deverá ser feita por escrito, devendo o requerimento conter, obrigatoriamente, o Cadastro da Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), caso o imóvel seja de propriedade de uma empresa e a certidão de matrícula do imóvel.

Parágrafo único. Os recursos serão interpostos pelo proprietário e/ou pelo possuidor, a qualquer título, ou por procurador que formalmente os represente, mediante a apresentação de procuração ou declaração, acompanhada de fotocópia do cadastro da Pessoa Física (CPF) e Registro Geral (RG).

Art. 13 - O recurso poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação do indeferimento do pedido, podendo as pessoas elencadas no Parágrafo único do Art.12, interpor novo recurso, sem efeito suspensivo, junto ao Prefeito Municipal.

Art. 14 - A Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, poderá executar, por meios próprios ou através de empresas contratadas por licitação, a limpeza dos imóveis abrangidos por esta Lei, nos casos de inércia das pessoas elencadas no Art. 6º desta Lei.

Parágrafo único - Após a execução dos serviços, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos enviará o processo para a Secretaria Municipal de Finanças, que lançará o valor da multa com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) a título de custas do

serviço.

Art. 15 - As vistorias nos imóveis para capinação e limpeza, na forma do artigo 1º, inciso I, serão efetuadas a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia a partir da Notificação.

Art. 16 - A Controladoria de Fiscalização será responsável pela expedição dos autos de infração, bem como manterá um registro para consultas e verificações de prazos.

Art. 17 – O pagamento da multa não exime o infrator da responsabilidade da obrigação da execução do serviço e, caso não o execute, poderá ser compelido a fazê-lo através de medidas judiciais.

Art. 18 - O prazo para apreciação e julgamento dos recursos será de 10 (dez) dias contados do efetivo conhecimento pela autoridade responsável pelo julgamento.

Art.19 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito em Exercício, em 31 de janeiro de 2017.

RONDINEY DE OLIVEIRA MUNDOCO

Prefeito em Exercício

Publicado por:

Marileusa Miranda Costa

Código Identificador:66A7D63E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 09/02/2017. Edição 1669

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/famep/>